

INVESTISSEURS

Locataires et Tribunal administratif du logement

*Baux, augmentations et droits – gérer ses locataires au
Québec*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Le bail et la sélection des locataires	5
02	L'augmentation de loyer	8
03	Droits et obligations de chacun	11
04	Le rôle du TAL	14
05	Plan d'action	17
06	Ressources & lexique	19

01

INVESTISSEURS

Le bail et la sélection des locataires

Partir sur des bases solides.

Le bail et la sélection des locataires

Partir sur des bases solides.

Le bail (souvent le formulaire officiel du TAL) encadre la location : loyer, durée, conditions, règlements de l'immeuble. Une sélection rigoureuse des locataires est votre meilleure protection contre les problèmes.

- Vérifier les références et les antécédents de paiement (dans le respect de la loi).
- Remplir un bail clair et complet.
- Remettre les documents obligatoires et le règlement de l'immeuble, le cas échéant.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Un bon locataire bien choisi vaut mieux qu'un logement loué vite et mal. Prenez le temps de la sélection : c'est votre meilleure assurance contre les impayés et les conflits.

02

INVESTISSEURS

L'augmentation de loyer

Augmenter correctement, dans les règles.

L'augmentation de loyer

Augmenter correctement, dans les règles.

L'augmentation de loyer est encadrée : elle se fait à la reconduction du bail, avec un avis dans les délais requis, et le locataire a le droit de la refuser. En cas de désaccord, la fixation peut être portée au TAL, qui applique des critères (dépenses, travaux, etc.).

- Respecter les délais d'avis d'augmentation.
- Justifier l'augmentation (hausse de taxes, assurances, travaux majeurs).
- Savoir que le locataire peut refuser et que le TAL peut trancher.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

N'improvisez jamais une augmentation « au feeling ». Respectez les délais et documentez vos justifications : c'est ce qui tient la route si le dossier va au TAL.

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Est-ce que je respecte les délais et la forme de l'avis ?*
- *Mes justifications d'augmentation sont-elles documentées ?*

03

INVESTISSEURS

Droits et obligations de chacun

Connaître le cadre pour éviter les litiges.

Droits et obligations de chacun

Connaître le cadre pour éviter les litiges.

- Propriétaire : fournir un logement en bon état, effectuer les réparations nécessaires, respecter la jouissance paisible des lieux.
- Locataire : payer le loyer à temps, entretenir le logement, respecter le règlement.
- Accès au logement : le propriétaire doit respecter des règles d'avis pour visiter ou faire des travaux.

La plupart des conflits naissent d'une méconnaissance de ces règles de part et d'autre. Les connaître vous évite bien des ennuis.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Respectez scrupuleusement les règles d'accès au logement. Entrer sans avis conforme est une erreur fréquente qui peut vous mettre en tort, même pour une bonne raison.

MES NOTES

Mes notes — Droits et obligations de chacun

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Est-ce que je connais mes obligations de propriétaire ?*
- *Est-ce que je respecte les règles d'accès au logement ?*

04

INVESTISSEURS

Le rôle du TAL

Comprendre le tribunal qui tranche les litiges.

Le rôle du TAL

Comprendre le tribunal qui tranche les litiges.

Le Tribunal administratif du logement (TAL) tranche les litiges entre propriétaires et locataires : fixation de loyer, non-paiement, reprise de logement, réparations, résiliation de bail, etc. On y dépose une demande, et le tribunal rend une décision.

Bien documenter vos dossiers (baux, avis, communications, preuves de paiement ou de travaux) est essentiel si vous devez vous adresser au TAL.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Documentez tout, tout le temps : baux, avis, échanges, factures. Au TAL, celui qui a les preuves écrites est en bien meilleure position que celui qui raconte de mémoire.

MES NOTES

Mes notes — Le rôle du TAL

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Mes dossiers sont-ils assez documentés pour un éventuel recours ?*
- *Est-ce que je sais comment fonctionne une demande au TAL ?*

05

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Mettre en place une procédure de sélection rigoureuse.
- 0 Utiliser un bail clair et conforme.

D'ici 30 jours

- 0 Documenter systématiquement avis, communications et factures.
- 0 M'informer sur les délais d'augmentation et les règles d'accès.

Ensuite

- 0 Consulter au besoin sur une démarche au TAL, dossiers en main.

06

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- TAL : Tribunal administratif du logement, tranche les litiges locatifs.
- Bail : contrat de location, souvent le formulaire officiel du TAL.
- Avis d'augmentation : notification encadrée par des délais.
- Jouissance paisible : droit du locataire à l'usage tranquille du logement.
- Règles d'accès : conditions d'avis pour visiter ou faire des travaux.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. Au Québec, les litiges locatifs sont tranchés par :

- A) La municipalité
- B) Le Tribunal administratif du logement (TAL)
- C) Le notaire
- D) La police

2. La meilleure protection contre les problèmes est :

- A) Louer vite
- B) Une sélection rigoureuse des locataires
- C) Aucun bail
- D) Un loyer élevé

3. L'augmentation de loyer se fait :

- A) N'importe quand
- B) À la reconduction, avec avis dans les délais
- C) Sans avis
- D) Interdite

4. Le locataire peut :

- A) Toujours accepter
- B) Refuser l'augmentation, le TAL pouvant trancher
- C) Rien faire
- D) Fixer le loyer seul

5. Le propriétaire doit notamment :

- A) Ignorer les réparations
- B) Fournir un logement en bon état et respecter la jouissance paisible
- C) Entrer sans avis
- D) Augmenter au feeling

6. Pour visiter ou faire des travaux, le propriétaire doit :

- A) Entrer librement
- B) Respecter des règles d'avis
- C) Prévenir la ville
- D) Rien

7. Devant le TAL, l'atout majeur est :

- A) La mémoire
- B) Des dossiers bien documentés
- C) Le charme
- D) Le hasard

8. Les conflits naissent souvent :

- A) D'un bon bail
- B) D'une méconnaissance des règles des deux côtés
- C) De trop de documentation
- D) De rien

CORRIGÉ COMMENTÉ

1. **B** – Le TAL est le tribunal compétent (chap. 4).
2. **B** – Un bon locataire bien choisi (chap. 1).
3. **B** – Encadrée par des délais (chap. 2).
4. **B** – Le refus est possible (chap. 2).
5. **B** – Obligations de base (chap. 3).
6. **B** – Règles d'accès à respecter (chap. 3).
7. **B** – Les preuves écrites priment (chap. 4).
8. **B** – Connaître le cadre évite les ennuis (chap. 3).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Premier immeuble à revenus : acheter son premier plex
- Reprise de logement et éviction : le cadre légal
- Le duplex/triplex pour habiter et louer
- Fiscalité de l'investisseur immobilier au Québec